

0027955-60.2017.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... exercida com emprego de arma de fogo, roubou o referido automóvel (Cf. B.O. de fls. 08/10). Após, visando ocultar a origem espúria do referido veículo, o indiciado VALDINEI o recebeu e substituiu a placa identificadora original (EJL-1777) por uma "dublê" (EIR-9806), ou seja, cujos dados pertenciam a um carro idêntico ao receptado, conforme faz prova o CRLV anexado nas fls. 65 (laudo pericial ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

AVENIDA DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0027955-60.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0027955-60.2017.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 1929/2016 - 47º Distrito Policial - Capão Redondo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VALDINEI EZEQUIEL CRISPIM

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

VALDINEI EZEQUIEL CRISPIM, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, "caput", e no art. 311, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, porque, no período compreendido entre 18 de novembro a 08 de dezembro de 2016, na Travessa Populonia, n. 33, Capão Redondo, São Paulo/SP, recebeu e ocultou em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, no caso 01 (um) veículo HYUNDAI/Tucson GL, na cor prata, placas EJL -1777-São Paulo/SP, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 07, que pertencia à vítima Ailton de Jesus Souza. Consta, ainda, que no mesmo período acima compreendido, VALDINEI, vulgo "Ney Gordo", adulterou sinal identificador de veículo, retirando do veículo HYUNDAI/Tucson GL as suas placas originais (EJL-1777-São Paulo/SP), substituindo-as pelas placas EIR- 9806-Taboão da Serra/SP, que pertencia a um veículo idêntico. Segundo a exordial, no dia 18 de novembro de 2016, na Rua Cittanova, n. 26, Jd. Ângela, São Paulo, por volta das 04h30, quando a vítima Ailton de Jesus Souza ia entrar em seu veículo HYUNDAI/Tucson GL, na cor prata, placas EJL-1777-São Paulo/SP, foi abordado por duas pessoas que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, roubou o referido automóvel (Cf. B.O. de fls. 08/10).

Após, visando ocultar a origem espúria do referido veículo, o indiciado VALDINEI o recebeu e substituiu a placa identificadora original (EJL-1777) por uma "dublê" (EIR-9806), ou seja, cujos dados pertenciam a um carro idêntico ao receptado, conforme faz prova o CRLV anexado nas fls. 65 (laudo pericial fls. 65/68). Na sequência, a fim de ocultá-lo, o indiciado deixou o veículo roubado na garagem situada no local dos fatos, da qual pagava aluguel à moradora da residência ali existente. Ocorre, no entanto, que policiais receberam informações de que no imóvel haveria um automóvel roubado e, assim, para lá se deslocaram. Na residência, os milicianos constataram que o indiciado alugava a garagem do imóvel pela quantia de R\$100,00 e que havia levado o veículo para o local durante uma madrugada, há vários dias. Os policiais constataram, ainda, que a placa afixada no automóvel (EIR -9806) não pertencia a ele, pois, segundo pesquisas efetuadas pela numeração do vidro, sua placa é a EJL-1777, sobre a qual pesava ocorrência de roubo. O laudo de fls. 39/47 concluiu que "nos exames macroscópicos levados a efeito nas referidas placas e tarjas, constatou -se que elas NÃO são condizentes aos estabelecidos pelo fabricante e pela Regulamentação (Resolução nº 231/07 do CONTRAN)". As informações de que o veículo foi deixado no local durante a madrugada, e de que ali estava há vários dias, evidenciando que foi transportado em data recente ao do roubo, aliado ao fato de ter havido a substituição do sinal identificador do carro, não deixam dúvidas de que o indiciado tinha conhecimento da origem espúria do veículo. Na denúncia foram arroladas as testemunhas THAIS SANTOS DE OLIVEIRA, EDNA VITORINO DOS SANTOS, PC Daniel Antonio Santos Ricciardi, WILLIAM LISBOA SOUZA, NELSON ANTONIO HOFFMANN e Givanildo José da Silva e vítima: AILTON DE JESUS SOUZA. Recebida a denúncia em 05/07/2019 às fls. 81/82.

O réu foi citado (fls. 97/99).

Resposta à acusação oferecida pela Defensoria Pública a fls. 102. Nessa oportunidade, foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação. Não obstante, antes da apresentação de defesa previa pela Defensoria Pública, foi juntada instrumento de mandato de advogado particular (fls. 95/96), que reiterou a defesa apresentada a fls. 107/108.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia (fls. 109), foi designada audiência de Instrução, Debates e Julgamento para o dia 17 de maio de 2022, às 16hs.00min, a ser realizada de forma presencial no Fórum Criminal da Barra Funda (fl. 135).

Laudo pericial de duas placas de identificação veicular juntado a fls. 39/47.

Laudo pericial de um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) a fls. 65/68).

Certidões criminais do acusado juntada a fls. 113, sendo o réu primário.

Em audiência, foram ouvidas a vítima Ailton, as testemunhas Daniel, William e Nelson, bem como o réu foi interrogado. Diante da insistência da Defesa na oitiva das testemunhas Edna e Thais, bem como da necessidade de oitiva da testemunha Givanildo, foi designada audiência em continuação para o dia 29 de novembro de 2022, às 16:00 horas.

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas, bem como o réu foi interrogado. Em seguida, em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa pleiteou a absolvição do réu por falta de provas.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

De proêmio, de rigor o reconhecimento da improcedência do pedido de condenação com relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A mera abordagem do réu na posse do veículo com placa clonada não permite concluir tenha sido ele o responsável pela adulteração. Nesse sentido: "ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Absolvição por insuficiência probatória.

Inexistência de prova de que o réu tenha sido o autor da adulteração. Apelo provido. Ao contrário da receptação, cujo conhecimento da origem lícita pode ser

deduzido pelo comportamento do acusado e pelas circunstâncias da abordagem, é impossível supor que o condutor do veículo tenha sido o responsável pela adulteração dos sinais identificadores, sem qualquer indício de prova razoável a respeito, impondo-se, então, a absolvição pelo delito do artigo 311, do Código Penal." (TJ-SP Apelação Criminal nº 1500316-33.2018.8.26.0575, Relator: Tristão Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/04/2020).

Ainda: "ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR. Artigo 311 do CP. Conduta de adulterar ou concorrer para substituição da placa alfanumérica e supressão da enumeração do chassi e do motor de motocicleta conduzida pelo próprio acusado. Sentença absolutória. Materialidade demonstrada apenas quanto à conduta de substituição da placa. Ausência de perícia acerca da supressão da numeração dos demais sinais. Dúvida sobre a autoria. Apreensão do veículo em poder do acusado. Versão negatória da adulteração. Depoimento dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante. Conjunto probatório insuficiente para lançar condenação criminal. Absolvição fundada no artigo 386, inciso VII, do CPP. Consagração do in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido." (TJ-SP Apelação Criminal nº 0001638-74.2016.8.26.0530, Relator: Otávio de Almeida Toledo, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/06/2020).

Logo, diante da ausência de provas da autoria da clonagem da placa, de rigor a absolvição.

Por sua vez, o artigo 180 do Código Penal assim descreve o delito de receptação: "Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte."

Há, em verdade, dois tipos penais aí.

O tipo objetivo da receptação própria consiste na conduta de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em agir livremente desta forma ciente da origem espúria da coisa. Trata-se de crime material, cuja consumação ocorre no momento da aquisição, recebimento, transporte, condução ou ocultação.

O tipo objetivo da receptação imprópria consiste em inspirar ou insuflar alguém de boa-fé a adquirir, receber ou ocultar a coisa, enquanto o tipo subjetivo consiste em, sabendo da origem espúria da coisa e do desconhecimento de terceiro a respeito disso, influenciar este a adquirir, receber ou ocultar tal coisa. Trata-se de crime formal que se consuma com a mera influência sobre o terceiro de boa-fé.

Os dois tipos são mistos e podem ser cumulativos, como no caso do agente que adquire coisa produto de crime e depois influencia para que terceiro de boa-fé também o faça (cf. Nucci, Código Penal comentado, item 1 da glosa ao art. 180).

A existência do crime está comprovada pela Portaria (fls. 2), boletim de ocorrência (fls. 3/6) - (8/10), auto de exibição/apreensão/avaliação (fls. 7), auto de entrega (fl. 11), termo de declarações e interrogatório (fls. 13/15), termo de declarações (fls. 25/28), laudo pericial de duas placas de identificação veicular (fls. 39/48), termo de declarações (fl. 54), laudo pericial de um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) (fls. 65/68) e, sobretudo, pela prova oral colhida. A autoria também é certa.

Na delegacia, o réu VALDINEI EZEQUIEL CRISPIM nada disse, somente foi intimado para comparecer a Delegacia (fl. 30).

Em juízo, o réu VALDINEI EZEQUIEL CRISPIM disse que estava vendendo internet e mora na região e guardava seu carro cerca de meia km da sua casa. Conhecia o Ricardo da rua e ele perguntou se conhecia uma garagem, disse que ia desocupar a garagem e foi até a dona da garagem Edna e a Thais sua filha e entregou a garagem para elas, e o Ricardo ficou de fazer as tratativas direto com elas. Não teve mais contato com a Edna. Nunca soube de nada do Ricardo anteriormente. Só o conhecia de vista. Não mexeu no carro. O Ricardo não prometeu pagar valores ao depoente. Informou aos policiais que o Ricardo era dono do carro.

Embora tenham negado os fatos, a versão dada pelo acusado não encontra respaldo nas demais provas e elementos de convicção, ficando isolada. Até porque foram incapazes de infirmar o restante do contexto probatório, que lhe é contrário, sequer apontando um motivo idôneo a motivar a prova oral colhida robusta trazida pela

acusação ou explicar eventuais equívocos nas provas materiais.

Por outro lado, o depoimento da testemunha foi uniforme e coerente, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

A vítima AILTON DE JESUS SOUZA disse que foi vítima de roubo, que chegaram indivíduos de madrugada, por volta das 4h30 da manhã, quando estava saindo para trabalhar, e apontaram armas para ele e levaram seu carro. Afirmou que seu carro foi localizado depois de 22 dias. Quando questionado se os policiais chegaram a falar de que forma o carro tinha sido localizado informou que estava preso em uma garagem. Afirmou que não conhecia os indivíduos que estavam com o carro. Quando perguntado se havia alguma diferença no veículo, afirmou que a placa e chave haviam sumido e o carro estava "ralado". O Ministério Público questionou se os policiais mencionaram como encontraram o veículo e ele afirmou que uma pessoa ligou porque o alarme do carro disparava, o carro se encontrava na garagem de uma mulher, que ao verificar a placa do carro viu que se tratava de carro roubado e convocou a polícia.

A testemunha Daniel Antonio Santos Ricciardi afirmou que se recorda efetivamente de ter encontrado uma Tucson em uma garagem ostentando placas que não eram dela.

Afirma que além disso são flashes de memória. Foi questionado se ele se recorda o que o réu disse a respeito da Tucson e ele respondeu que não, que não sabe dizer se foi um terceiro de boa-fé, se ele comprou o carro pensando que era bom ou se fez o "cabrito". Foi perguntado se ele se recorda se foi constatado que o veículo se trata de fruto de crime anterior, ele afirmou que sim, que foi constatado que o veículo era produto de crime, estava ostentando placa de veículo bom, porém o carro era produto de roubo. Foi questionado se o acusado chegou a apresentar alguma documentação e ele afirmou que não se recorda. Afirmou que não conhecia o acusado anteriormente e não se recorda dele. Ao ser questionado se ele se recorda se foi realizada alguma diligência na região para colher mais informações sobre de quem se tratava o veículo respondeu que não se recorda. Foi indagado se houve diligência prévia antes da entrada na residência e ele afirmou que foram direto na residência sem autorização judicial. Afirmou que receberam a denúncia de que o veículo estava lá, bateram palma na residência e foram recebidas pela proprietária da casa, que franqueou a sua entrada.

A testemunha NELSON ANTONIO HOFFMANN afirmou ser proprietário do imóvel do qual fizeram a placa igual e afirmou não se lembrar qual era a placa. Foi perguntado se se trata da placa "EIR 9806", afirmou que sim. Quando perguntado se conhecia o acusado da audiência afirmou que não conhecia. Afirmou que foi chamado a delegacia, esteve lá, e estava no guincho uma Hyundai Tucson da mesma cor, porém com a placa traseira na frente, estava com as placas trocadas. Afirmou que quando chegou na delegacia a placa 9806 de seu veículo estava no carro apreendido.

A testemunha WILLIAM LISBOA SOUZA afirmou que não conhece o réu. Disse que o alarme do veículo não estava funcionando, a placa traseira estava faltando e alguns pertences que estavam no interior do carro sumiram. Afirmou ser filho da vítima, Ailton, e que os policiais entraram em contato assim que encontraram veículo com características parecidas com o que foi perdido, então foram chamados a delegacia para vê-lo. Afirmou que o veículo estava apenas com a placa da frente e era a mesma da do seu veículo. Ao ser indagado se sabe como os policiais encontraram o carro, disse que os policiais alegaram que estavam de "campana" e, com o tempo, pela espera, encontraram. Disse que no momento que localizaram o veículo já estava sem a placa traseira.

A testemunha Thais Santos de Oliveira disse que a sua mãe alugou a garagem para o réu que tinha um carro vermelho, estava tudo correndo bem, ele pagava direitinho até que um dia estacionaram essa Tucson e a polícia veio dizendo que o carro era roubado. Se alguém colocou o carro na garagem foi a noite, ele não avisou a sua mãe que emprestaria o carro para outra pessoa. O carro ficou estacionado alguns dias, e o réu sumiu, ele ficou com a chave da garagem. Não sabia onde o réu morava, os policiais foram busca-los, chegaram e pegaram o carro. Não lembra se os policiais estavam com as chaves ou chamaram um guincho.

No mesmo sentido foi o relato de sua genitora em sede policial (fl. 14):

A testemunha de defesa Givanildo José da Silva afirmou que trabalha como motorista do ônibus, estava no ponto final quando o réu foi oferecer pacote de serviço de internet, então um rapaz passou perguntando se conhecia uma garagem para alugar e ele indicou uma garagem que ele ia desocupar. A pessoa chamava Ricardo. Ele não indicou valores. O Ricardo não disse que o carro era produto de roubo. Não presenciou o réu pegando no carro. Não conhecia o réu, só soube do ocorrido quando procurado pelo réu para prestar depoimento. Ricardo passava sempre na rua, só via ele no local. O réu nunca tinha visto.

Verifica-se assim que ficou devidamente comprovado que o bem era produto de ilícito e cristalino pela palavras da testemunha Thais que a garagem foi alugada ao réu que era o único que tinha acesso ao local, sendo que um dia, a noite o seu veículo vermelho não estava mais e foi colocado o Tucson sendo que dias depois a policia chegou informando que o bem era produto de ilícito.

Diferentemente da versão apresentada pelo acusado não houve conversa com a proprietária da garagem informando que ele não mais usaria o espaço e passando para a pessoa de nome Ricardo seja pelo depoimento de Edna e Thais em sede policial (fls. 13/14) seja em juízo em que a todo tempo foi negada tal transação.

Outrossim, ainda que se acredite na versão da testemunha Givanildo que o tal do Ricardo questionou de uma garagem, impossível verificar se a Tucson de fato pertencia a ele ou que naquela data foi colocado o veículo na garagem da Edna. Tratando-se de mercadoria ilícita, caberia ao réu demonstrar sua boa-fé e a origem dos bens, o que não ocorreu, tendo negado a sua posse, contudo tal negativa foi afastada pelas locadoras da garagem que informaram em todas as oportunidades que o réu locava o local e era o único que tinha acesso com as chaves do cadeado.

Com efeito, a jurisprudência é firme no sentido de que é dever daquele sob cuja responsabilidade foi encontrado o bem oriundo de crime apresentar justificativa plausível e verossímil para tanto, o que, na vertente hipótese, não ocorreu.

Confira-se:

É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato. TJ/SP, Apelação n.º 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. Des. Sérgio Coelho, j. 10.11.2011)

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o acusado praticou o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Configurado, assim, o delito de Receptação, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos, e multa".

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a culpabilidade é ordinária, o acusado é primário e não ostenta maus antecedentes (fls. 113). Não há elementos quanto à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos do crime, não podendo, assim, haver prejuízo à acusada. As circunstâncias e consequências do crime são neutras. O comportamento da vítima também não é relevante no caso. Atenta ao disposto no art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 ano de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, e as atenuantes deixo de considerar pois incapazes de reduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, resultando na pena definitiva de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

O réu, primário, iniciará o cumprimento das reprimendas corporais em regime aberto, nos termos do § 2º, alínea "c", do artigo 33 do Código Penal.

Em razão da pena aplicada e o cumprimento dos demais requisitos previstos no art. 44 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária de 1 salário mínimo.

O valor do dia-multa será equivalente a 1/30 do salário-mínimo nacional, que assim fixo ante a inexistência de elementos nos autos que permitam averiguar a situação econômica do réu.

Pelo exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR VALDINEI EZEQUIEL CRISPIM, qualificado nos autos, à pena corporal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, no valor mínimo legal, pela prática do delito definido no artigo 180, caput, do Código Penal. Ainda, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária de 1 salário mínimo. E, por fim, ABSOLVO da imputação do artigo 311, caput, do Código Penal, fazendo-o com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Considerando a pena aplicada e porque insubsistentes os requisitos da custódia cautelar, defiro ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade.

Condeno o acusado ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita em razão da nomeação de advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Deixo de fixar indenização à vítima (CPP, art. 387) tanto por não haver prejuízo material, quanto pela ausência de pedido expresso.

Comunique-se à vítima o desfecho da causa, nos termos do art. 201, §2º do CPP.

Após o trânsito em julgado da presente sentença:

Intime-se o réu para pagar a multa fixada, no prazo de 10 (dez) dias;

Oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação;

Oficie-se ao TRE para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal;

Expeça-se a guia de recolhimento para execução da pena imposta (art. 674 do CPP e art. 105 da LEP) e formem-se os autos da execução.

P.R.I.

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA